1/10/82

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM THAN

CÁC RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

1 Trừ những gì nêu trong các Điều 4, 5, 6 và 7 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm cho *Điều khoản rủi ro*

1.1 mất mát hoặc hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm được quy hợp lý cho

1.1.1 cháy nổ hoặc hấp hơi nóng, ngay cả khi gây ra bởi tự bốc cháy, khuyết tật vốn có hoặc tính chất riêng của đối tượng được bảo hiểm

1.1.2 tàu bị mắc cạn, đắm hoặc lật

1.1.3 tàu đâm va hoặc va chạm với bất kỳ vật thể nào bên ngoài, không kể nước

1.1.4 dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn

1.1.5 động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh,

1.2 đối tượng bảo hiểm bị mất mát hoặc hư hỏng do những nguyên nhân sau:

1.2.1 hy sinh tổn thất chung

1.2.2 ném hàng khỏi tàu hoặc hàng bị nước cuốn khỏi tàu

1.2.3 nước biển hoặc nước sông chảy vào tàu, hầm hàng, container hoặc nơi chứa hàng.

2 Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất chung và các chi phí cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan đến việc phòng tránh tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào, loại trừ những nguyên nhân đã quy định trong các điều khoản 4,5,6 và 7 hay ở một điều nào khác trong bảo hiểm và được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo pháp luật tập quán hiện hành. *Điều khoản tổn thất chung*

3 Bảo hiểm này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản "Hai tàu đâm va cùng có lỗi" của hợp đồng chuyên chở như là một tổn thất được bồi thường. Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại từ phía chủ tàu theo Điều khoản "Hai tàu đâm va cùng có lỗi" này thì Người được bảo hiểm sẽ thông báo cho Người bảo hiểm, và Người bảo hiểm, với chi phí của mình, có quyền bảo vệ Người được bảo hiểm trước khiếu nại trên. *Điều khoản "Hai tàu đâm va cùng có lỗi"*

CÁC LOẠI TRỪ

4 Bảo hiểm này không bồi thường cho *Điều khoản các loại trừ chung*

4.1 tổn thất, thiệt hại hay chi phí do lỗi cố ý của Người được bảo hiểm

4.2 rò rỉ thông thường, hao hụt thông thường về trọng lượng, thể tích, hay rách vỡ thông thường của đối tượng được bảo hiểm

4.3 tổn thất, thiệt hại hay chi phí bởi chậm trễ, thậm chí sự chậm trễ này là do một rủi ro được bảo hiểm (trừ những chi phí theo Điều 2 ở trên)

4.4 tổn thất, thiệt hại hay chi phí phát sinh từ tình trạng không có khả năng thanh toán, không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người khai thác tàu.

4.5 cố ý làm hỏng hay phá huỷ đối tượng được bảo hiểm hay một phần của nó do hành động phi pháp của bất kỳ người nào

4.7 tổn thất, thiệt hại hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ vũ khí chiến tranh nào có sử dụng sự phân rã và/hoặc tổng hợp hạt nhân, nguyên tử hoặc những thứ khác như vũ khí hay vật chất có phóng xạ hoặc phản ứng vật lý.

5 5.1 Bảo hiểm này không bồi thường cho tổn thất, thiệt hại hay chi phí phát sinh *Điều khoản loại trừ sự không phù hợp và không đủ khả năng đi biển*

- tàu, thuyền không đủ khả năng đi biển,
- tàu, thuyền, phương tiện vận chuyển công – ten – nơ, kiện chứa hàng không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm,
- nếu Người được bảo hiểm hoặc Người làm công che giấu sự không đủ khả năng đi biển hay sự không phù hợp đó tại thời điểm đối tượng được bảo hiểm được xếp lên.

5.2 Người bảo hiểm không chấp nhận bất kỳ sự vi phạm của việc ngụ ý bảo đảm khả năng đi biển của tàu và sự phù hợp của tàu để chuyên chở đối tượng được bảo hiểm tới đích đến trừ khi Người được bảo hiểm hoặc Người làm công che giấu sự không đủ khả năng đi biển hay sự không phù hợp này.

6 Bảo hiểm này không bồi thường cho tổn thất, thiệt hại hay chi phí do *Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh*

6.1 chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa, hoặc bạo động dân sự xảy ra bởi, hay bất kỳ hành động thù địch bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến

6.2 bắt giữ, cầm giữ, tịch thu, câu lưu và các hậu quả của các hành động trên hay bất kỳ mưu toan nào với các mục đích trên

6.3 mìn, thủy lôi, bom vô chủ hoặc các vũ khí chiến tranh vô chủ khác.

7 Bảo hiểm này không bồi thường cho tổn thất, chi phí

Điều khoản loại trừ rủi ro đình công

7.1 gây ra bởi những Người đình công, bế xưởng, hoặc những Người tham gia các vụ gây rối lao động, bạo loạn dân sự

7.2 là kết quả của các vụ đình công, bế xưởng, gây rối lao động, bạo loạn dân sự

7.3 bởi bất kỳ kẻ khủng bố nào hay bất kỳ Người, tổ chức nào hành động do động cơ chính trị.

PHẠM VI BẢO HIỂM

8 8.1 Bảo hiểm này có hiệu lực từ khi đối tượng bảo hiểm được xếp lên tàu tại cảng hay tại địa điểm được ghi trong đơn bảo hiểm này để bắt đầu việc vận chuyển, tiếp tục quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc khi hàng được dỡ khỏi tàu tại nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Điều khoản vận chuyển

8.2 Bảo hiểm này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực (tuân theo các quy định chấm dứt hiệu lực như ở trên và như ở Điều 9 dưới đây) trong thời gian bị chậm trễ ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm, trong thời gian chệch hướng, bốc dỡ hay chuyển tải bắt buộc và trong thời gian thay đổi hành trình bởi việc sử dụng quyền tự định đoạt của Người sở hữu tàu, Người thuê tàu theo hợp đồng chuyên chở.

9 Nếu vì tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm (1)hợp đồng chuyên chở chấm dứt tại một cảng hay một địa điểm khác với địa điểm được ghi trong đơn bảo hiểm này hoặc (2)việc vận chuyển chấm dứt trước khi đối tượng được bảo hiểm được giao như ở Điều 8 trên đây, thì bảo hiểm này cũng sẽ hết hiệu lực *trừ khi một thông báo được gửi ngay cho Người bảo hiểm và yêu cầu tiếp tục bảo hiểm được đưa ra trong lúc đơn bảo hiểm này vẫn còn hiệu lực đồng thời chấp nhận đóng thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu*

Điều khoản rủi ro chấm dứt hợp đồng chuyên chở

9.1 vào lúc đối tượng được bảo hiểm được bán hay giao tại cảng hay nơi đó, hoặc, trừ khi có thoả thuận riêng, vào lúc hết hạn 15 ngày sau khi đối tượng được bảo hiểm tới địa điểm ghi trong đơn này, tuỳ theo trường hợp nào đến trước,

hoặc

9.2 vào lúc kết thúc bảo hiểm này theo các quy định của Điều 8 trên đây nếu đối tượng được bảo hiểm được giao trong vòng 15 ngày kể trên (hoặc theo một thoả thuận mở rộng nào khác) tới địa điểm ghi trong đơn này hay bất kỳ nơi nào khác.

10 Nếu sau khi bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực, Người được bảo hiểm thay đổi điểm đến của đối tượng được bảo hiểm, thì *bảo hiểm này vẫn có hiệu lực khi thông báo được gửi ngay tới Người bảo*

Điều khoản thay đổi

hiểm và phí bảo hiểm cũng như các điều kiện phải được thoả thuận thêm. *hành trình*

KHIẾU NẠI

11 11.1 Để được bồi thường theo bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải có quyền lợi đối với đối tượng được bảo hiểm tại thời điểm có tổn thất. *Điều khoản quyền lợi được bảo hiểm*

11.2 Tuân thủ theo Điều 11.1 trên đây, trừ khi Người được bảo hiểm biết về tổn thất mà Người bảo hiểm không hay biết thì Người được bảo hiểm có quyền được bồi thường cho tổn thất được bảo hiểm xảy ra trong thời gian bảo hiểm của đơn này bất kể tổn thất đó xảy ra trước khi đơn này cấp ra.

12 Nếu do hậu quả của rủi ro được bảo hiểm mà việc vận chuyển kết thúc tại một cảng hay địa điểm khác với được ghi trong đơn này thì Người bảo hiểm sẽ bồi hoàn cho Người được bảo hiểm các chi phí hợp lý và cần thiết phát sinh để dỡ, lưu kho và chuyển đối tượng bảo hiểm tới nơi đến ghi trong đơn này. *Điều khoản rủi ro chi phí giao nhận*

Điều 12 này, không áp dụng với tổn thất chung và chi phí cứu hộ, sẽ tuân theo các loại trừ ghi ở các Điều 4, 5, 6 và 7 ở trên, và không bao gồm các chi phí phát sinh từ lỗi bất cẩn, khó khăn tài chính hay không có khả năng thanh toán của Người được bảo hiểm, Người làm công.

13 Khiếu nại đòi bồi thường cho tổn thất toàn bộ ước tính sẽ không được bồi thường trừ khi đối tượng được bảo hiểm bị từ bỏ hợp lý (1)do tổn thất toàn bộ thực tế là không tránh khỏi hoặc (2)bởi chi phí khôi phục đối tượng được bảo hiểm và đưa về đích đến vượt quá giá trị của nó tại điểm đến. *Điều khoản Tổn thất toàn bộ ước tính*

14 14.1 Nếu Người được bảo hiểm ký kết đơn bảo hiểm cho phần giá trị tăng thêm của lô hàng, thì giá trị thoả thuận của lô hàng được coi là tăng lên bằng tổng số tiền bảo hiểm của đơn này và của tất cả các đơn bảo hiểm cho phần giá trị tăng thêm bồi thường cho cùng tổn thất, và trách nhiệm theo đơn này sẽ là tỷ lệ của số tiền bảo hiểm theo đơn này với tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các đơn bảo hiểm. *Điều khoản bảo hiểm cho phần giá trị tăng thêm*

Trong trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm sẽ cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về các số tiền bảo hiểm của tất cả các đơn bảo hiểm khác.

14.2 **Nếu đây là đơn bảo hiểm cho phần giá trị tăng thêm, điều khoản sau đây sẽ được áp dụng:**

Giá trị thỏa thuận của lô hàng được coi là bằng tổng số tiền bảo hiểm theo đơn bảo hiểm đúng giá trị và theo tất cả các đơn bảo hiểm cho phần giá trị tăng thêm bồi thường cho cùng tổn thất và cùng do Người được bảo hiểm ký kết, và trách nhiệm theo đơn này sẽ là tỷ lệ của số tiền bảo hiểm theo đơn

này với tổng số tiền bảo hiểm của các đơn bảo hiểm.

Trong trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm sẽ cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về các số tiền bảo hiểm của tất cả các đơn bảo hiểm khác.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC BẢO HIỂM

15 Bảo hiểm này không phục vụ quyền lợi của Người chuyên chở hay Người nhận hàng hoá ký gửi nào khác.

Điều khoản không phục vụ quyền lợi

GIẢM THIỂU TỔN THẤT

16 Đối với tổn thất được bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người làm công, đại lý có trách nhiệm

16.1 tiến hành các biện pháp hợp lý với mục đích ngăn ngừa và giảm thiểu tổn thất,

và

16.2 đảm bảo rằng các quyền khiếu nại Người chuyên chở, Người nhận hàng ký gửi hay các bên thứ ba khác được bảo lưu và thực hiện thỏa đáng

và, bên cạnh các tổn thất được bồi thường, Người bảo hiểm sẽ bồi hoàn cho Người được bảo hiểm các chi phí hợp lý phát sinh để thực hiện các nghĩa vụ này.

Điều khoản nghĩa vụ của Người được bảo hiểm

17 Các biện pháp tiến hành bởi Người được bảo hiểm hoặc của Người bảo hiểm với mục đích bảo toàn, bảo vệ hay phục hồi đối tượng được bảo hiểm sẽ không được coi là sự từ chối, chấp nhận việc từ bỏ hàng hay làm tổn hại các quyền của đôi bên.

Điều khoản khước từ

TRÁNH CHẬM TRỄ

18 Điều kiện của đơn bảo hiểm này là Người được bảo hiểm phải khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống trong khả năng kiểm soát của họ.

Điều khoản khẩn trương hợp lý

LUẬT VÀ TẬP QUÁN

19 Bảo hiểm này chi phối bởi Bộ luật hàng hải Việt Nam và/hoặc luật và tập quán Anh và được quy định cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều khoản áp dụng luật và tập quán

Chú ý: - Khi biết đến một sự cố thuộc phạm vi bảo hiểm này, Người được bảo hiểm cần phải thông báo kịp thời cho Người bảo hiểm và quyền lợi được bồi thường phụ thuộc vào việc tuân theo nghĩa vụ này.

CL.267

1/10/82

INSTITUTE COAL CLAUSES

RISKS COVERED

1 This insurance covers, except as provided in Clauses 4, 5, 6 and 7 below, *Risks Clause*

1.1 loss of or damage to the subject-matter insured reasonably attributable to

1.1.1 fire explosion or heating, even when caused by spontaneous combustion, inherent vice or nature of the subject-matter insured

1.1.2 vessel being stranded grounded sunk or capsized

1.1.3 collision or contact of vessel with any external object other than water

1.1.4 discharge of cargo at a port of distress

1.1.5 earthquake volcanic eruption or lightning,

1.2 loss of or damage to the subject-matter insured caused by

1.2.1 general average sacrifice

1.2.2 jettison or washing overboard

1.2.3 entry of sea lake or river water into vessel hold container or place of storage.

2 This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 and 7 or elsewhere in this insurance. *General Average Clause*

3 This insurance is extended to indemnify the Assured against such proportion of liability under the contract of affreightment "Both to Blame Collision" Clause as is in respect of a loss recoverable hereunder. In the event of any claim by shipowners under the said Clause the Assured agree to notify the Underwriters who shall have the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim. *"Both to Blame Collision" Clause*

EXCLUSIONS

4 In no case shall this insurance cover *General Exclusions*

4.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct

of the Assured

Clause

4.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured

4.3 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)

4.4 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel

4.5 deliberate damage to or deliberate destruction of the subject-matter insured or any part thereof by the wrongful act of any person or persons

4.6 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

5 5.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from

Unseaworthiness and Unfitness Exclusion Clause

unseaworthiness of vessel or craft,

unfitness of vessel craft conveyance or container for the safe carriage of the subject-matter insured,

where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein.

5.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination, unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness.

6 In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by

War Exclusion Clause

6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

6.2 capture seizure arrest restraint or detainment, and the consequences thereof or any attempt thereat

6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

7 In no case shall this insurance cover loss damage or expense

Strikes Exclusion Clause

7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

7.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions

7.3 caused by any terrorist or any person acting from a political motive.

DURATION

8 8.1 This insurance attaches as the subject-matter insured is loaded on board the oversea vessel at the port or place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates as the subject-matter insured is discharged overside from the oversea vessel at the destination named herein. *Transit Clause*

8.2 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 9 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment,

9 If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of affreightment is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before discharge overside of the subject-matter insured at the destination named herein as provided for in Clause 8 above, then this insurance shall also terminate *unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters,* either *Termination of Contract of Affreightment Clause*

9.1 until the subject-matter insured is sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 15 days after arrival of the subject-matter insured at such port or place, whichever shall first occur,

or

9.2 if the subject-matter insured is forwarded within the said period of 15 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above.

10 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given* *Change of Voyage Clause*

to the Underwriters.

CLAIMS

11 11.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss. *Insurable Interest Clause*

11.2 Subject to 11.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

12 Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a port or place other than that to which the subject-matter is covered under this insurance, the Underwriters will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured hereunder. *Forwarding Charges Clause*

This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charges arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their servants.

13 No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival. *Constructive Total Loss Clause*

14 14.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. *Increased Value Clause*

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

14.2 **Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:**

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary

insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

15 This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. *Not to Inure Clause*

MINIMISING LOSSES

16 It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder *Duty of Assured Clause*

16.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss,

and

16.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

17 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. *Waiver Clause*

AVOIDANCE OF DELAY

18 It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control. *Reasonable Despatch Clause*

LAW AND PRACTICE *Law and Practice Clause*

19 This insurance is governed by the Vietnamese Maritime Code and/or English law and practice, and is specifically stipulated in the Insurance Policy and Certificate of Insurance.

NOTE:- It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL.267